

2-3. 특근 매식을 위한 법인카드 사용 부적정

가. 업무 개요

- 한국농촌경제연구원(이하 “연구원”이라 한다)은 「복무규정」, 「선택적 근로시간제 운영지침」 등에 의하여 직원의 근무(복무)시간을 지정하고 있으며, 「법인카드 관리 및 사용지침」에서 법인카드의 사용방법, 제한 및 집행절차 등 기준을 마련하여 예산집행의 투명성 제고와 더불어 도덕적 해이 방지를 위한 업무를 추진하고 있다.

나. 관계 법령·규정 및 판단 기준

- 연구원 「복무규정」 제12조(근무시간) 제2항에 1일 근무시간은 오전 9시(09시)부터 오후 6시(18시)까지로 하고, 점심시간은 낮 12시(12시)부터 오후 1시(13시)까지로 하며, 같은 조 제5항에 원장은 업무 성질에 비추어 근로시간 일부 또는 전부를 직원의 재량에 위임할 필요가 있는 경우 선택적 근로시간제 등을 운영할 수 있도록 정함에 따라,
- 연구원의 「선택적 근로시간제 운영지침」 제2조(정의)에서 선택적 근로시간제는 일정한 기간(정산기간) 동안 평균하여 1주간 근무시간이 복무규정 제12조 제1항의 시간(1주일 40시간)이 되도록 하는 조건으로 각 근무일의 근무시간(사무와 종무 시각)을 선택할 수 있도록 하는 제도로써, 이를 직원 각자가 자유로이 선택할 수 있도록 하고,
- 제8조(근무시간 및 관리) 제1항에 선택근무시간에 관하여 사무시간은 07시부터 10시, 종무시간은 16시부터 22시까지(금요일은 13시부터 22시까지)로 하는 한편, 식사를 위한 휴게시간(근무시간 불인정)으로 점심은 12시부터 13시, 저녁은 18시30분부터 19시까지로 정하고 있으며,
- 경제·인문사회연구회 및 연구기관의 2019년도 예산집행 세부지침(28쪽)과 2020년도 예산편성·집행 세부지침(31쪽)에는 특근매식비는 정규 근무시간 개시 2시간 전에 출근하여 근무하거나, 근무종료 2시간 이상 또는 휴일에 2시간 이상 근무 시, 지급토록 규정하고 있는 바,
- 연구원 직원은 본인 선택에 따라 16시 이후(금요일은 13시이후) 퇴근 또는 일반적인 휴식은 가능하지만 저녁식사 시간은 정규 근무시간이 종료되는 18시 이후부터 가능한 것으로 판단된다.

- 또한, 연구원 「법인카드 관리 및 사용지침」 제4조(카드의 사용) 제2항에서 법인카드는 예산집행의 투명성 및 간편한 업무를 위하여 원칙적으로 다른 규정이나 지침에 위배되지 않는 범위내에서 사용하도록 규정하고 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

- 연구원에서 2019.10.1.부터 2020.9.30.까지 집행한 법인카드 사용내역을 점검한 결과, 법인카드 관리 책임자 및 카드 사용자의 관련규정 이해 부족 등으로 인하여 [표 2-3]과 같이 정규 퇴근시각(18시) 이전에 특근매식을 위하여 법인카드를 부적절하게 사용(56건, 1,443,800원)한 것으로 나타났다.

[표 2-3] 퇴근시각(18시) 이전 특근식대 법인카드 사용내역

순번	사용일자	사용시각	사용금액(원)	거 래 처	부 서	소유자	사용자
1	2019.10.02.	17:54:57	25,000	○○○○○ ○○○○	○○○○○○○○○	○○○	○○○
2	2019.10.07.	17:37:39	19,500	○○○○○ ○○○○	○○○○○○○○○	○○○	○○○
3	2019.10.24.	17:35:55	7,500	○○○○○ ○○○○	○○○○○○○○○	○○○	○○○
4	2019.11.15.	17:33:58	25,000	○○○○○ ○○○○	○○○○○○○○○	○○○	○○○
5	2019.11.20.	17:39:35	24,000	○○○○○ ○○○○	○○○○○○○○○	○○○	○○○
6	2019.11.22.	17:50:05	44,000	○○○○○ ○○○○	○○○○○○○○○	○○○	○○○
7	2019.12.02.	17:51:18	18,000	○○○○○ ○○○○	○○○○○○○○○	○○○	○○○
8	2019.12.06.	17:42:09	32,000	○○○○○ ○○○○	○○○○○○○○○	○○○	○○○
9	2019.12.13.	17:54:55	49,000	○○○○○ ○○○○	○○○○○○○○○	○○○	○○○
10	2020.01.06.	17:58:46	22,300	○○○○○ ○○○○	○○○○○○○○○	○○○	○○○
11	2020.01.09.	17:50:31	23,700	○○○○○ ○○○○	○○○○○○○○○	○○○	○○○
12	2020.01.09.	17:55:05	10,000	○○○○○ ○○○○	○○○○○○○○○	○○○	○○○
13	2020.01.15.	17:34:24	28,000	○○○○○ ○○○○	○○○○○○○○○	○○○	○○○
14	2020.01.15.	17:59:07	47,100	○○○○○ ○○○○	○○○○○○○○○	○○○	○○○
15	2020.01.16.	17:42:35	12,700	○○○○○ ○○○○	○○○○○○○○○	○○○	○○○
16	2020.01.17.	17:31:14	48,000	○○○○○ ○○○○	○○○○○○○○○	○○○	○○○
17	2020.02.21.	17:51:27	20,500	○○○○○ ○○○○	○○○○○○○○○	○○○	○○○
18	2020.03.05.	17:41:48	25,500	○○○○○ ○○○○	○○○○○○○○○	○○○	○○○
19	2020.03.05.	17:45:13	10,500	○○○○○ ○○○○	○○○○○○○○○	○○○	○○○
20	2020.03.24.	17:43:12	28,000	○○○○○ ○○○○	○○○○○○○○○	○○○	○○○
21	2020.03.26.	17:53:05	15,000	○○○○○ ○○○○	○○○○○○○○○	○○○	○○○
22	2020.04.07.	17:35:02	31,000	○○○○○ ○○○○	○○○○○○○○○	○○○	○○○

순번	사용일자	사용시각	사용금액(원)	거 래 처	부 서	소유자	사용자
23	2020.04.16.	17:23:11	17,000	○○○○○ ○○○○	○○○○○○○○○	○○○	○○○
24	2020.04.17.	17:35:24	37,500	○○○○○ ○○○○	○○○○○○○○○	○○○	○○○
25	2020.04.24.	17:58:58	9,500	○○○○○ ○○○○	○○○○○○○○○	○○○	○○○
26	2020.05.14.	17:55:20	12,000	○○○○○ ○○○○	○○○○○○○○○	○○○	○○○
27	2020.05.21.	17:52:30	7,000	○○○○○ ○○○○	○○○○○○○○○	○○○	○○○
28	2020.05.22.	17:59:20	34,000	○○○○○ ○○○○	○○○○○○○○○	○○○	○○○
29	2020.05.28.	17:51:17	9,000	○○○○○ ○○○○	○○○○○○○○○	○○○	○○○
30	2020.06.02.	17:19:35	7,000	○○○○○ ○○○○	○○○○○○○○○	○○○	○○○
31	2020.06.02.	17:47:40	15,300	○○○○○ ○○○○	○○○○○○○○○	○○○	○○○
32	2020.06.02.	17:56:53	46,300	○○○○○ ○○○○	○○○○○○○○○	○○○	○○○
33	2020.06.02.	17:59:17	23,700	○○○○○ ○○○○	○○○○○○○○○	○○○	○○○
34	2020.06.04.	17:58:07	33,500	○○○○○ ○○○○	○○○○○○○○○	○○○	○○○
35	2020.06.09.	17:58:32	13,000	○○○○○ ○○○○	○○○○○○○○○	○○○	○○○
36	2020.06.24.	17:36:02	9,000	○○○○○ ○○○○	○○○○○○○○○	○○○	○○○
37	2020.06.29.	17:55:23	37,500	○○○○○ ○○○○	○○○○○○○○○	○○○	○○○
38	2020.07.07.	17:58:54	39,000	○○○○○ ○○○○	○○○○○○○○○	○○○	○○○
39	2020.07.10.	17:54:10	32,000	○○○○○ ○○○○	○○○○○○○○○	○○○	○○○
40	2020.07.14.	17:37:45	20,000	○○○○○ ○○○○	○○○○○○○○○	○○○	○○○
41	2020.07.17.	17:38:37	48,000	○○○○○ ○○○○	○○○○○○○○○	○○○	○○○
42	2020.07.17.	17:45:43	43,000	○○○○○ ○○○○	○○○○○○○○○	○○○	○○○
43	2020.07.22.	17:56:57	20,800	○○○○○ ○○○○	○○○○○○○○○	○○○	○○○
44	2020.08.12.	17:47:32	21,000	○○○○○ ○○○○	○○○○○○○○○	○○○	○○○
45	2020.08.14.	18:00:00	21,000	○○○○○ ○○○○	○○○○○○○○○	○○○	○○○
46	2020.08.19.	17:49:14	45,000	○○○○○ ○○○○	○○○○○○○○○	○○○	○○○
47	2020.08.20.	17:55:08	17,400	○○○○○ ○○○○	○○○○○○○○○	○○○	○○○
48	2020.08.25.	17:59:16	20,600	○○○○○ ○○○○	○○○○○○○○○	○○○	○○○
49	2020.09.01.	17:55:20	17,000	○○○○○ ○○○○	○○○○○○○○○	○○○	○○○
50	2020.09.02.	17:50:34	50,000	○○○○○ ○○○○	○○○○○○○○○	○○○	○○○
51	2020.09.02.	17:51:00	41,200	○○○○○ ○○○○	○○○○○○○○○	○○○	○○○
52	2020.09.09.	17:51:30	28,000	○○○○○ ○○○○	○○○○○○○○○	○○○	○○○
53	2020.09.14.	17:59:00	22,400	○○○○○ ○○○○	○○○○○○○○○	○○○	○○○
54	2020.09.22.	17:59:54	4,800	○○○○○ ○○○○	○○○○○○○○○	○○○	○○○
55	2020.09.23.	17:48:18	39,000	○○○○○ ○○○○	○○○○○○○○○	○○○	○○○
56	2020.09.25.	17:40:01	36,000	○○○○○ ○○○○	○○○○○○○○○	○○○	○○○
계			1,443,800				

라. 관련직원 의견 및 검토결과

- 일부 직원들은 집중 근로시간이 종료된 종무시간 중에 연구원으로 석식을 배달시키는 과정에서 18시에 근접한 시각에 매식이 이루어진 점과 「법인카드 관리 및 사용지침」을 위반하지 않은 점을 주장하지만
- 연구원의 관련 규정과 연구회 및 연구기관의 연차별 예산집행 세부지침을 살펴보면 쉽게 용납하기 어렵다.

마. 연구원(소관부서장)에서 조치할 사항

- 연구원(경영지원실장)은 직원들이 근무시간에 관한 정의를 정확하게 인식할 수 있도록 조치하고, 정규 퇴근시각(18시) 이전에 특근매식을 위하여 법인카드를 부적절하게 사용하는 사례가 발생하지 않도록 관련 규정을 개정하시기 바랍니다.(개선)